

통 보

1. 제 목 : 지적불부합 국유재산 관리 부적정
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제69조에 따르면 국유재산의 취득, 관리전환, 처분 및 그 밖의 사유로 증감·이동이 되었을 때에는 지체없이 그 내용을 대장에 적고 부속도면을 정리하여야 한다고 되어있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하“세칙”이라 한다) 제10조에 따르면 관리대장과 함께 재산의 내용에 따라 공부¹⁾를 갖추어 두어야 하며, 재산실태조사를 실시하여 변동된 사항이 있으면 관리대장을 재작성하도록 하고 있다.

1) 토지의 경우 토지(임야)대장등본, 등기사항전부증명서, 토지이용계획확인서, 지적(임야)도등본, 개별공시지가확인서 및 현장사진

따라서, 지적불부합 등의 사유로 공사가 관리하는 국유재산의 증감·이동이 발생한 경우 해당 재산의 현황을 확인하여 변동 원인을 점검하고 그 사유에 따른 관리대장 재작성 및 공부를 정리하여 국유재산의 적정 가치가 확보될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 서울동부지역본부 소관 국유재산 중 지번폐쇄·변경 등의 사유로 지적불부합 상태 관리대장의 현황을 점검한 결과

(1) 국유재산 지적불부합 해소 조치 및 대장정리 부적정

‘㉠㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ xxx-x’(대, 17㎡) 소재 국유재산의 경우 2011. 12. 28. 신규수탁일 이후 인계인수를 포함한 관리 자료가 부존재하여 지적불부합 상태 원인에 대해 파악하는데 한계가 있고, 지적도 부재로 위치특정이 불가능하여 국유재산의 현재 현황²⁾을 추정하기 어려웠다.

또한, ‘㉠㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ xxx-x’(도로, 216㎡) 소재 국유재산의 경우 2014. 11. 7. 신규수탁일 이후 2014. 11. 19. 매매계약 체결을 통해 216㎡ 중 19㎡에 대해 지분매각이 이루어진 후 잔여 지분 197㎡에 대해 지속관리를 하였는데,

해당 필지는 2021. 8. 23. 실태조사 시 ○○1구역 주택재개발정비사업 구역에 포함되어 공동주택(○○○○○○○○○) 단지 내 화단 등으로 조성되어 있음을 확인하였으며,

2023. 10. 23. 실태조사 시에는 지적불부합 재산으로 판단하고 실태조사 실시가 불가하였는데 공부 확인 결과 2021. 8. 11. 토지개발사업으로 등기가 폐쇄되었으나 나머지 국 지분에 대한 매각경위에 대해 소관부점이 인지하지 못하고 있는 등

2) 실태조사 (1회) 2019. 2. 28., (2회) 2021. 12. 6. 당시 지적불부합으로 인한 실태조사 불가 기록이 있으며, 그 외 해당 재산 관리 기록 부재

[표 13] 및 [별지 4] “공부불일치 사유 확인 및 대장정리 대상 명세”와 같이 지적이동 및 공부폐쇄 원인에 대해 검토하여 재산권 확보 조치가 필요한 262필지가 확인되었다.

[표 13] 공부불일치 사유 확인 및 대장정리 대상 명세

(단위 : 필지, m², 원)

구 분	조치대상 건	면적 계	대장가액 계
공부불일치 사유 확인 + 대장정리	262	126,733	94,581,966,066

지적불부합 발생 원인에 대해 검토한 결과, 이는 ①인계기관의 관리 당시 처분, 무상귀속 등 의사결정에 관한 중요 인계 서류 누락, ②소관 지자체의 행정조치(지적재조사, 지번변경, 사업시행인가 등) 미알림으로 인해 토지 이동에 대해 업무담당자들이 인지하지 못할 가능성이 있었다.

(2) 공부정리 및 관리대장 재작성 불철저

‘㉠㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠ xxxx-xx’(대, 30m²) 소재 국유재산의 경우 2012. 9. 21. 신규수탁일 이후 2회³⁾에 걸친 실태조사 시 지적도가 부재하여 위치특정이 어려워 실태조사가 불가하였는데, 해당 재산의 공부를 확인한 결과 2007. 3. 13.자로 이미 도시및주거환경정비사업을 원인으로 하여 등기가 폐쇄된 것으로 확인되었고

‘㉠㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠ xxx-x’(대, 30m²) 소재 국유재산의 경우 2013. 4. 15. 신규수탁일 이후 2016. 4. 26. 도시및주거환경정비사업으로 인하여 등기가 폐쇄되었는데,

2016. 8. 18. 성동구청의 안내 문서에 따르면 해당 필지는 무상양도 필지이며 이전고시로 인한 폐쇄 완료 안내를 받았음에도 관리대장 정리를 하지 않아 2022. 6. 13. 별도의 실태조사를 실시한 후 지적불부합을 원인으로 실태조사 실시 불가라는 내부결재를 받은 것으로 확인되었다.

3) (1회) 2019. 2. 27., (2회) 2021. 11. 12. 그 외 재산관리 기록 부재

‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ 산 xx-x’(임야, 488㎡) 소재 국유재산의 경우 2006. 7. 3. 신규수탁일 이후 2009. 12. 11. 등록전환되어 지번이 ‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ xxx-x’로 이동되었으나 소관부점에서 인지하지 못하고 있다가,

등기사항 조회 시 지번이동 원인을 파악할 수 있었음에도 불구하고 ‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ xxx-x’를 누락재산으로 추정하여 2013. 9. 11. 신규수탁 등록 후 동일한 필지를 중복재산으로 관리하였으며 기존의 ‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ 산 xx-x’ 지번에 대해 2022. 6. 13. 별도로 실태조사를 실시하고 지적불부합 재산으로 판단하였다.

또한, ‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ xxx-x’(전, 93㎡)의 경우 2011. 12. 28. 수탁 받아 지적불부합으로 관리되고 있었는데, 2019. 2. 26. 남양주시로부터 전달받은 문서에 따르면 해당 필지는 1978. 7. 7. 구획정리로 인해 폐쇄되어 2008. 4. 21. 토지대장이 말소되었으며,

등기말소 대상임을 안내받았음에도 1년이 경과한 2020. 1. 30. 등기말소 촉탁을 의뢰하였고, 관리대장 재작성을 해야함에도 불구하고 2021. 12. 22. 실태조사를 통해 지적불부합 재산으로 판단하고 있다가 금번 감사지적을 통해 2024. 3. 13. 대장정리 조치를 실시하는 등

[표 14] 및 [별지 5] “공부정리 및 관리대장 재작성 대상 명세”와 같이 재산관리 현황을 갱신하지 않아 불필요한 실태조사를 하는 등 행정력 낭비를 초래한 61필지가 확인되었다.

[표 14] 공부정리 및 관리대장 재작성 대상 명세

(단위 : 필지, ㎡, 원)

구 분	조치대상 건	면적 계	대장가액 계
관리대장 재작성 필요	61	7,237	17,660,149,067

(3) 지적불부합 사유 착오 판단 및 재산관리 불철저

‘○○○○○○ ○○○○ ○○○○ xx-x’(전, 91㎡) 소재 국유재산의 경우 2011. 12. 28. 신규수탁일 이후 2회⁴⁾에 걸친 실태조사 시 지적도 및 토지이용계획확인서 부존재로 위치특정이 어려워 실태조사 실시가 불가하다고 판단하였는데

해당 재산은 감사일 현재 등기사항전부증명서, 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인서가 모두 존재하고 있어 지적불부합 재산 판단에 따른 실태조사 불가 및 재산관리 미실시 근거를 찾기 어려웠고,

‘○○○○○○ ○○○○ ○○○○ xxx-xxx’(도로, 13㎡) 소재 국유재산의 경우 2011. 12. 28. 신규수탁일 이후 2021. 3. 5. 성동구청의 부동산 공부 불일치 오류 정비 안내에 따라 지적도 도면이 등록되어 위치특정이 가능함에도 불구하고 2021. 10. 29. 실태조사 시 지적도 부존재 지적불부합재산으로 판단한 후 감사일 현재까지 해당 재산의 관리기록이 부재하는 등

[표 15] 및 [별지 6] “유효 공부 국유재산 관리 불철저 명세”와 같이 공부가 존재하여 위치특정이 가능함에도 재산관리가 불철저한 사례 8필지가 확인되었다.

[표 15] 유효 공부 국유재산 관리 불철저 명세

(단위 : 필지, ㎡, 원)

구 분	조치대상 건	면적 계	대장가액 계
재산관리 필요	8	377	406,275,750

4) (1회) 2019. 2. 27., (2회) 2021. 12. 22. 그 외 재산관리 기록 부재

따라서, 지적불부합 등의 사유로 공사가 관리하는 국유재산의 증감·이동이 발생한 경우 신속히 원인을 파악하고 해당 국유재산의 적정가치가 확보될 수 있도록 권리보전 조치 등의 노력을 기울여야 한다.

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 지자체 및 등기소 등에 지적이동 및 공부폐쇄 원인에 대해 확인을 요청하는 한편, 적정가치가 확보될 수 있도록 공부정리 및 관리대장 재작성 등 재산관리 업무를 철저히 수행 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부장은 관계기관의 협조를 통해 지적불부합 재산의 증감·이동 사유를 파악 한 후 국유재산의 적정한 가치가 확보될 수 있도록 공부정리 및 관리대장 재작성 등의 조치를 하시기 바랍니다. (통보)